
ГЕРМЕНЕВТИКА РУИН: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАВА И ПРАКТИКИ АКТУАЛИЗАЦИИ НАСЛЕДИЯ

: СИНОПСИС



АКТУАЛЬНОСТЬ

2



К Проект
Консервация



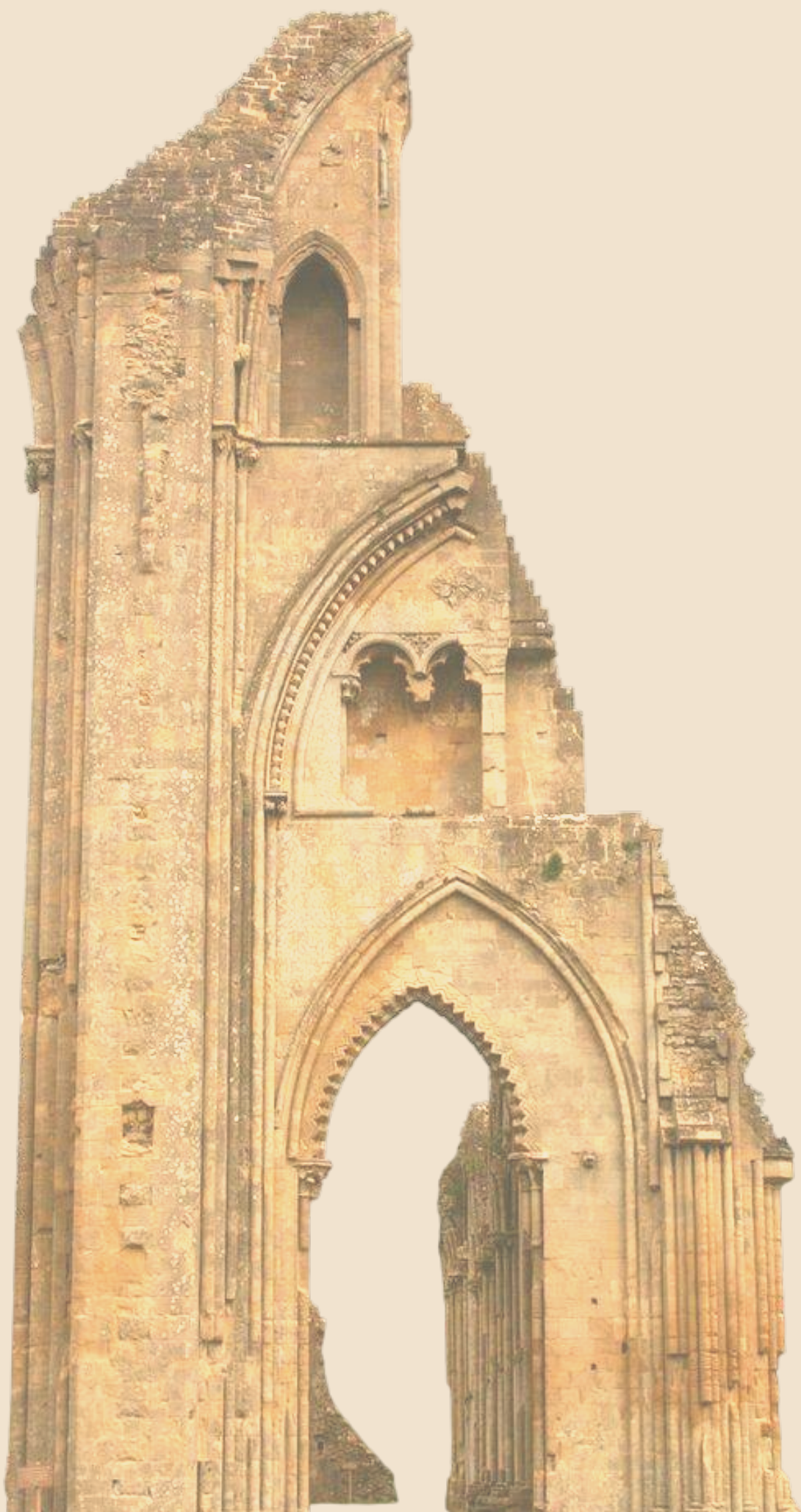
ICOMOS
international council on monuments and sites

→ Пересечение растущего общественного запроса на **актуализацию наследия и кризиса в сфере охраны памятников**, как правового, так и институционального.

Руины перестают быть маргинализированными элементами ландшафта, одновременно с этим растет общественное внимание к ОКН на фоне запуска Программа сохранения объектов культурного наследия до 2045 года.

Действующий правовой режим не устанавливает специального статуса для руинированных памятников, неоднородность в компетенциях и открытости органов по охране памятников не располагают к сотрудничеству с инициативными группами. **Все это лишает акторов понятных стратегий действия и создает дополнительные ограничения.** В результате инициативные группы вынуждены самостоятельно **интерпретировать и адаптировать нормативные рамки под конкретные практические задачи.**

ПРОБЛЕМА



Фундаментальное несоответствие между **устаревшими правовыми нормами**, регулирующими сохранение наследия, и **потребностями современных практик актуализации руин**.

Неформальные акторы вынуждены самостоятельно интерпретировать правовые тексты и конструировать **собственные процедуры легитимации своих действий**.

Сложность актов интерпретации права, непрозрачность инструментов в комбинации с другими ограничениями провоцируют:

- **правовые конфликты,**
- **утрату объектов** в ходе реализации проектов
- **девальвацию понятия ценности памятников**
- **невозможность выработки воспроизводимых стратегий** по работе с руинированным наследием.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ



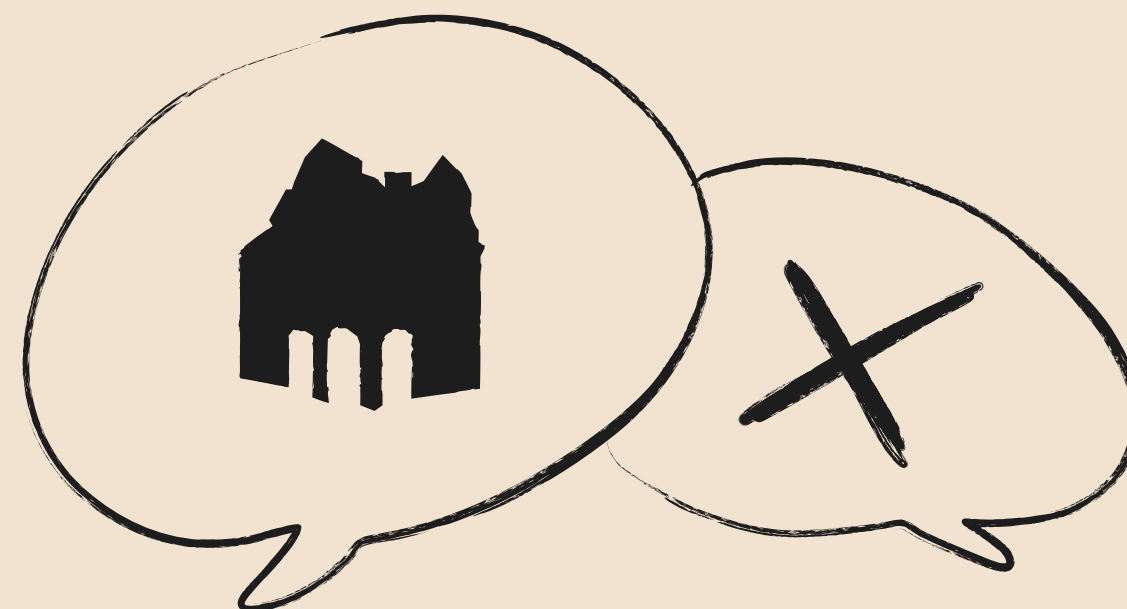
объект

процесс взаимодействия
неюридических акторов с
нормативно-правовой системой
в сфере охраны памятников,
который они осуществляют
в ходе актуализации руин



предмет

герменевтические практики
правовых и квазиправовых
норм, используемые
неюридическими акторами,
а также процедуры валидации
этих интерпретаций



ЦЕЛЬ И ВОПРОСЫ



цель

Исследовать, как **неюридические акторы** в проектах актуализации руин на практике осуществляют герменевтический акт — **интерпретацию правовых и квазиправовых норм**, как конструируются **процедуры оценки этой интерпретации** и какие факторы — от стратегий легитимации до использования вспомогательных инструментов — **определяют её успех или неудачу?**

Неюридические акторы — инициативные группы, активисты, кураторы

КИВ

Каким образом инициаторы актуализации руинированного наследия формируют свои практики по работе с руинами, осуществляя интерпретацию правовых и квазиправовых норм?

А также множественные сюжеты актуализации руин:

- содержание (что и как интерпретируют и в каких случаях?) и качество интерпретаций акторов (кто и на каком основании их валидирует?),
- границы и риски (как производится легитимация практик и что является ошибкой интерпретации?),
- практические инструменты и результаты (на чем основана интерпретация и к чему она приводит?)

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

НО ПОКА НЕ ГИПОТЕЗЫ



6

Герменевтические стратегии акторов в большей степени опираются на иностранные практики и референсы из смежных областей (арт-практики, современная архитектура и тд), чем на аналоги из сферы охраны памятников

Успех интерпретации и самого проекта определяются не формальным соответствием нормам, а способностью инициатора пройти через валидацию «сообщества интерпретаторов». Важна как расположенность органов охраны к реализации проектов, так и доверительные коммуникации с их представителями, одобрение авторитетных экспертов

Активное формирование публичного имиджа проекта является не дополнительным, а обязательным элементом стратегии легитимации для неюридических акторов. Публичность создаёт «фактор общественного внимания», который формирует дополнительный ресурс для переговоров

Подходы к наследию

Наследие как
вещественное
свидетельство прошлого

Critical heritage studies

Объект наследия как
процессуальный феномен

Мотивация для сохранения
наследия

Руина как особый феномен

Руина как туристический
продукт (Bugrova, Göbel)

Руина как процесс (Шёнле)

Руина — объект созерцания
(Зенкин, Хлевнюк, Дегтярев)

Руина — объект ностальгии
(Бойм, Резвухина, Тригг)

Руина на постсоветском
контексте через оптику
Модерна (Люббе, Ассман)

Правоприменение и наследие

Современные НПА
по охране наследия

Структурные особенности
правоприменения в РФ

Стратегии работы с
наследием (презервация,
консервация, реставрация
и т.д.)

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ



Руина

«скульптурные обломки», полуразрушенные здания и постройки, в которых угадываются признаки прошлого образа [Vila, 2007; Зиммель, 1996]

Актуализация наследия

деятельность, направленная на сохранение и включение историко-культурного наследия в современную культуру путем интерпретации потенциала объектов через различные восстановительные или консервационные практики [Пиляк, 2020]

Герменевтический акт

целенаправленный, творческий процесс интерпретации, в ходе которого неюридические акторы наделяют смыслом правовые и квазиправовые нормы для легитимации практических действий по сохранению и актуализации руин [Гадамер, 1988; Харитонов, 2011]

МЕТОДЫ И ВЫБОРКА



методы

- Качественный анализ нескольких кейсов (успешных и провальных) актуализации руин;
- Глубинные интервью с инициаторами актуализации, работниками сферы охраны наследия, экспертами. Интервью фокусируются на рассказе о принятии решений и анализе их влияния на ход проектов;
- Анализ дискурсов: изучение документальных источников, публичных выступлений, медиа-повествования вокруг кейсов: как в них формулируются и оспариваются интерпретации норм, обсуждаются и закрепляются практики актуализации [Van Dijk, 2009; Ван Дейк, 2013; Wodak & Meyer, 2015];
- Этнографическое наблюдение на примере профессиональных и инициативных сообществ, занимающихся популяризацией и сохранением наследия (Проект «Консервация», ВООПИК, Новая жизнь старых домов и др.).

выборка

Выборка формируется по методу экстремальных случаев из 3-4 кейсов актуализации руин.

Кейсы соответствуют определенным критериям:

- Действующий проект актуализации руины, в котором сохранилась инициативная команда, либо проект, заверченный не ранее 2024 г.;
- Объект расположен в городе или другом населенном пункте, который обладает признаками городской культуры (в том числе за счет реализуемого проекта актуализации руины);
- Регионы, в которых находятся кейсы, не повторяются между собой с целью более широкого изучения форматов работы региональных и местных органов по охране памятников.

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

10

не финальный список,
а просто вайб



пгт Мстёра

Храм-маяк в Крохино



Замок Инстербург



Сысертский
завод

1

Систематизировать и проанализировать спектр существующих практик актуализации руин и других форм работы с наследием (консервация, фрагментарная реставрация, адаптивное использование и прочие)

- Провести дескриптивный анализ публикаций от профессиональных сообществ в сфере наследия. Выделить и классифицировать декларируемые подходы (консервация, фрагментарная реставрация, адаптивное использование и т.д.);
- Проанализировать документацию по нескольким завершённым проектам работы с руинами через публикации, чтобы сопоставить декларируемые практики с формально зафиксированными;
- Провести серию экспертных интервью с кураторами и архитекторами для верификации и дополнения классификации, выявления неочевидных, гибридных или неудачных практик.

результат

Типология практик актуализации руин, включающая их формальные и неформальные описания, сферы применения и примеры реализации.

Эта типология станет основой для дальнейшего анализа интерпретационных стратегий.

2

Выявить типичные ситуации и ключевые нормативные коллизии, которые порождают необходимость интерпретации права в практике работы с руинированным наследием

- Провести контент-анализ публичных дискуссий, связанных с конфликтами вокруг руин. Цель — выявить наиболее типичные ограничения (напр., трактовка «подлинности», «сохранения», «укрепления»);
- На основе НПА (прежде всего, 73-ФЗ) составить перечень норм с наибольшей степенью семантической неопределённости применительно к руинам.

результат

Каталог ключевых нормативных коллизий, требующих интерпретации.

Каталог будет структурирован по типам практик и станет каркасом для построения «Карты герменевтических рисков».

3

Исследовать на конкретных кейсах, как акторы формируют свои уникальные практики актуализации руин и осуществляют интерпретацию права — какие ресурсы привлекают и какие стратегии легитимации используют, к какому результату они приводят

- Сформировать выборку из 3-4 кейсов актуализации руин в разных регионах, репрезентирующих разные типы практик и коллизий;
- Провести глубинные интервью с инициаторами проектов, фокусируясь на истории принятия решений, аргументации, привлекаемых ресурсах (нормы, прецеденты, экспертные мнения) и стратегиях коммуникации с органами власти;
- Провести анализ дискурса по кейсам (заявки, переписка, заключения, публикации в СМИ) для реконструкции нарратива актуализации руин.

результат

Эмпирическое ядро исследования: серия кейс-стади, демонстрирующих механизм, ресурсную базу и коммуникативные стратегии герменевтического акта в действии.

4

Определить состав структуры органов по охране памятников и иных акторов, наделенных правом оценки интерпретаций, и описать формальные и неформальные процедуры валидации интерпретаций

- На основе анализа НПА и интервью составить схему формальных институтов (органы охраны, экспертные советы) и неформальных групп (профсообщества, медиа), вовлечённых в оценку интерпретаций;
- Проанализировать через интервью с представителями органов охраны и экспертами реальные процедуры валидации, включая неформальные коммуникации;

Возможно также этнографическое наблюдение за процессами согласований

- Выявить и систематизировать из интервью и документов критерии оценки интерпретаций (например, соответствие «духу закона», научная обоснованность, общественный резонанс, минимизация рисков для объекта).

результат

Схема валидации, включающая структуру взаимодействия акторов, описание формальных и неформальных процедур оценки, а также иерархию критериев «качественной» интерпретации.

Карта герменевтических рисков.

5

Проанализировать роль квазиправовых инструментов в интерпретационном процессе и сформулировать перспективные рекомендации для снижения герменевтических рисков и повышения практической определённости в сфере актуализации наследия

- Собрать и проанализировать корпус квазиправовых документов (методички, рекомендации, локальные гайдлайны). Оценить их статус, авторитетность и применимость к специфическим российским кейсам;
- На основе интервью проанализировать, как именно эти инструменты используются или не используются в процессе актуализации руин;
- Синтезировать выводы всех предыдущих задач для формулировки рекомендаций по трем направлениям: 1) разработка/адаптация квазиправовых инструментов; 2) оптимизация процедур валидации; 3) темы для просветительских программ.

результат

План дальнейших действий для снижения правовых и процедурных барьеров в работе с наследием, состоящий из:

- Оценки эффективности существующих квазиправовых инструментов;
- Прототипа «Гида по интерпретации» — структурированного набора вопросов, сценариев и источников для инициаторов;
- Предложений по изменению процедур валидации для снижения конфликтности;
- Обоснования запроса на следующую ступень исследования;
- Концептуальных основ для будущих методических и просветительских материалов.

практические результаты

- Карта герменевтических рисков и ресурсов для инициаторов сохранения руин;
- Описание процедур валидации практик и предложение новых моделей, которые бы позволили снизить конфликтность и повысили правовую определённость;
- Прототип рекомендательного «гида по интерпретации» — набор сценариев, вопросов и источников для размышления, помогающий инициатору строить более убедительную интерпретацию и облегчающий процесс работы с руиной на всех этапах.

исследовательские результаты

Апробация исследовательской методологии (качественного анализа кейсов, интервью, анализа дискурса) для комплексного описания ключевых ограничений и рисков, с которыми сталкиваются неюридические акторы при интерпретации правовых норм в процессе актуализации руин.

Исследование не предлагает готовый регламент, а лишь **описывает план дальнейших действий для снижения правовых и процедурных барьеров в работе с наследием.**

1. Аникин Д. А. Руины прошлого: визуализация культурной травмы как социальный феномен // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 348-357.
2. Бочаров Т. Ю. Антропология права по Латуру: от сетевого анализа к языку ценностей. Рецензия на книгу: Latour B. The making of Law: an Ethnography of the Conseil d'État. Polity, 2010 // Социология власти. – 2015. – Т. 27. – №. 2. – С. 258-263.
3. Бурдые П. Социальное пространство и символическая власть // Начала. М.: Socio-Logos, 1994. С. 181–207.
4. Вахштайн В. Возвращение материального. «Пространства», «сети», «потoki» в акторно-сетевой теории // Социологическое обозрение. – 2005. – Т. 4. – №. 1. – С. 94-115.
5. Вахштайн В. Воображая город: Введение в теорию концептуализации / В. Вахштайн, Новое Литературное Обозрение, 2021.
6. Ван Дейк Т. Дискурс и власть // Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М. – 2013.
7. Гадамер Х. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – DirectMEDIA, 1988.
8. Дегтярев В. Память и забвение руин / В. Дегтярев, Новое Литературное Обозрение, 2023.
9. Зиммель Г. Руина / Г. Зиммель, М.: Юрист, 1996.
10. Калинычева С.Д. Критический поворот в изучении наследия: от властного дискурса к низовым практикам // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2024. Т. 16. № 4. С. 10–24. <https://doi.org/10.19181/inter.2024.16.4.1> EDN: AOYZYU
11. Козел К. Идеология охраны памятников истории: критический анализ структуры дискурса современной политики исторического наследия // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 2017. – №. 4. – С. 172-187.
12. Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. – ЛитРес, Издательский дом Высшей школы экономики, 2020.
13. Латур Б. Фабрика права. Этнография Государственного совета. – AdMarginem, 2025.
14. Пиляк С. А. Культурное наследие: интерпретация, актуализация, сохранение: взгляд на костромские деревянные храмы. – Kostromskoy pechatnuy dom, 2020.
15. Поликарпов Д. С., Пустовалова С. Ю., Сененко М. С. Городские руины: визуальность социальных смыслов // Интеракция. Интервью. Интерпретация. – 2023. – Т. 15. – №. 3. – С. 92-111.
16. Рахманова Л. Я. «Паттерн удаленности» и потенциал руин: неопределённости и ресурсы туризма в Томской области // Журнал социологии и социальной антропологии. 2024. Т. 27. № 2. С. 116–151.
17. Ревзин Г.И. Почему от WTC не осталось руин? [Электронный ресурс] // Проект Классика. 2003. №6. URL: <https://clck.ru/3PkSCp>.
18. Романов Л., Казаринова Е. Сохранение объектов культурного наследия: проблемы эффективности законодательства и правоприменения. На примере Франции и России // Мир искусств: Вестник Международного института антиквариата. – 2013. – №. 3 (03). – С. 84-90.
19. Сосновская А. М. Дискурс всемирного культурного наследия // Управленческое консультирование. – 2022. – №. 8 (164). – С. 108-123.
20. Трубина Е. Примиряясь с упадком: руины 2.0 // НЛО [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/3PkSEP>.
21. Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996.
22. Харитонов Л. А. Герменевтический подход к толкованию правовых норм // КриминалистЪ. – 2011. – №. 1 (8). – С. 113-117.
23. Эник Н. «Изготовление» культурного наследия // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2017. № 4. С. 188–198. EDN: IMFREN.
24. Schönle A. Архитектура забвения: руины и историческое сознание в России Нового времени / A. Schönle, НЛО, 2011.
25. Vikulina E. I. PLACES OF OBLIVION. VISUALISING RUINS ON SOCIAL MEDIA // RSUH/RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series. 2024. № 7. С. 96–109.
26. Vila J. B. La description des ruines et le phénomène saturé // Protée. 2008. № 2 (35). С. 37–43.
1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая редакция).
2. Утверждена программа сохранения объектов культурного наследия до 2045 года. [Электронный ресурс]. URL: https://culture.gov.ru/press/news/utverzhdena_programma_sokhraneniya_obektov_kulturnogo_naslediya_do_2045_goda/